

[별지 제6호 서식]

처 분 요 구 서

【번 호】 3

【처분종류】 통보, 개선

【제 목】 기록물 관리체계 미흡

【지적사항】

1. 업무 개요

우리 원은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조제1항제2호에 따른 기타공공기관으로, 「공공기록물 관리에 관한 법률」(이하 “공공기록물법”이라 한다)에 따라 모든 임직원이 기록물을 보호하고 관리할 의무가 있다.

예규로는 「기록물 관리 등에 관한 규정」(이하 “기록물예규”라 한다)을 통해 우리 원에서 생산하거나 접수한 문서, 도서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료와 행정박물의 관리에 대해 필요한 사항을 정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「공공기록물법」 제17조에 따르면 공공기관은 주요 정책 또는 사업 등을 추진하는 과정에서 조사 연구 또는 검토한 내용 및 결과 등을 기록물로 생산하여야 하며, 주요 업무수행과 관련된 기록물 등도 정해진 바에 따라 생산하여야 한다.

「공공기록물법」 제18조는 공공기관이 업무수행 과정에서 기록물을 생산하거나 접수하였을 때는 정하는 바에 따라 기록물의 등록·분류·편철 등에 필요한 조치를 취하여야 하며 우리 원 「기록물예규」 제12조에 따라 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년으로 구분하고 기록물의 보존기간별 책정기준은 「기록물예규」 제12조 [별표 제1호]에서 관리하고 있다.

「기록물예규」 [별표 제1호]에 따르면, 사업(공통)분야 업무단위에서 ‘법규 및 예규관계 문서’가 영구 보존하도록 명시되어 있으며 RnD진흥본부 업무단위에서는 규정 제·개정 관련 기록물과 RnD중장기계획과 관련된 기록물에 대해 영구 보존하도록 규정되어 있다.

이러한 영구보존 기록물에 대해 기준과 절차를 준수하지 않고 폐기한 공공기관 임직원의 경우에는 「공공기록물법」 제50조2호 벌칙조항에 따라 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형으로 처벌될 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

영구 보존 대상 기록물이 자칫 보존기한을 넘겨 적정한 절차를 거치지 않고 폐기될 경우 법적 처벌 위험이 존재하므로 영구 보존 대상 기록물의 편철은 보다 철저히 관리되어야 한다.

그런데 2022년부터 최근 3년간 우리 원 기록물 등록대장과 각 부서별 자료요구를 통해 영구 보존 대상 기록물들을 살펴본 결과, 편철 보존기한이 ‘영구 보존’으로 등록되지 않은 기록물들이 일부 확인되었다.

RnD중장기계획과 관련된 기록물의 경우 「기록물예규」 [별표 제1호]에 따라 영구 보존되는 편철로 등록되어야 하나 ○○○○○○○단의 ‘제3차 보건의료기술육

성 기본계획’ 과 관련된 기록물은 중장기 계획임에도 불구하고 일반 편철인 ‘기타 일반 행정에 관한 사항’ 으로 등록되어 있었고 해당 편철은 보존기한이 3년에 불과했다.

[그림 4]는 ○○○○○○○단의 ‘제3차 보건의료기술육성 기본계획’ 관련 기록물의 편철 현황이다.

[그림 4] 제3차 보건의료기술육성 기본계획 편철 현황

구분	등록일자	문서번호	제목	단위	편철
생산	2023/01/19 09:44	○○○○○○○단-60	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 수립 관련 실무회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)
생산	2023/02/14 15:59	○○○○○○○단-143	[검수] 제3차 보건의료기술육성기본계획 수립 연구 검수	2	기타 R&D기획에 관한 사항(1)
생산	2023/03/21 14:43	○○○○○○○단-270	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 검토 회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)
생산	2023/03/27 13:36	○○○○○○○단-286	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 검토 회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)
생산	2023/04/13 17:25	○○○○○○○단-347	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 검토회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)
생산	2023/05/03 13:43	○○○○○○○단-441	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 2023년도 시행계획 수립 관련 실무회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)
생산	2023/07/10 13:25	○○○○○○○단-706	[일반]제3차 보건의료기술육성기본계획 2023년도 시행계획 수립 관련 실무회의	2	기타 일반 행정에 관한 사항(1)

[그림 5] 기록물 편철 등록 현황

편철			
단위업무명	기록물철명	건수	보존기간
RnD기획	R&D중장기계획	2	영구
협약/계약	계약	0	10년
인사	교육	0	3년
일반 행정	구매	14	3년
RnD기획	기타 R&D기획에 관한 사항	82	5년
규정	기타 규정에 관한 사항	33	영구
예결산	기타 예·결산에 관한 사항	0	10년
위원회	기타 위원회에 관한 사항	1	3년
인사	기타 인사에 관한 사항	19	3년
일반 행정	기타 일반 행정에 관한 사항	430	3년
평가	기타 평가에 관한 사항	2	10년
포럼/홍보	기타 포럼/홍보에 관한 사항	0	3년
일반 행정	내외부 협조문서	228	1년
위원회	보건의료기술정책심의위원회	15	5년
평가	선정평가	4	10년

[그림 5]는 RnD중장기계획(영구) 편철이 생성되어 있음에도 해당 편철에 ‘제3차 보건의료기술육성 기본계획’ 관련 문서는 보관되어 있지 않았고 2건의 전문가 자문회의 기록물만 등록되어 있었다.

사업(공통)분야 업무단위에서 영구 보존하도록 명시되어 있는 ‘법규 및 예규

관계 문서’에서도 대부분의 사업에서 소관하고 있는 예규와 소관 법률 관련 문서를 제대로 편철하여 보관하고 있지 않았다.

[표 5]는 영구보존 대상인 법규 및 예규 관계 문서의 편철을 유사한 명칭으로 보유하고 있는 부서들의 기록물 등록대장 운영 현황이다.

[표 5] 법규 및 예규 관계 문서 운영부서 현황

소관 부서	기록물철명	'23년 등록건수(건)	'24년 등록건수(건)	보존 기한
■■■■■■■단	법규 및 예규 관계 문서	0	0	영구
□□□□□□□단	국제의료 법제도 개선 및 정책지원	14	0	10년
▣▣▣▣▣▣▣센터	제도 규정에 관한 사항	-	0	10년
▤▤▤▤▤▤▤단	제·개정	3	3	영구
▧▧▧▧▧▧▧▧▧단	기타 규정에 관한 사항	0	0	영구
	제·개정	0	0	영구
○○○○○○○○○단	기타 규정에 관한 사항	33	21	영구
	제·개정	2	2	영구
◇◇◇◇◇◇◇◇◇단	기타 규정에 관한 사항	1	1	영구
	제·개정	0	0	영구

* 전자결재시스템 내 기록물등록대장 감사팀 재구성

[표 5]의 법규 및 예규관계 문서 운영부서 현황을 보면 영구로 설정되어야 할 보존기한이 10년으로 설정된 경우가 있었고, 사업관련 규정의 개정 및 현행화 문서가 존재함에도 ‘법규 및 예규 관계 문서’ 편철에 등록된 기록물이 전혀 없는 부서도 있었다.

이와 함께 2023년부터 감사시점 현재까지 우리 원「기록물예규」[별표 제1호] 사업(공통)분야 업무단위 기록물등록대장을 확인한 결과, ▲▲▲▲▲▲▲단, □□□□□□□□□□□□□□□단, △△△△△△△△△단, ►►►►►►►►►센터, ▷▷▷▷▷▷▷▷▷단, ▼▼▼▼▼▼단, ▽▽▽▽▽▽▽▽▽단, ◀◀◀◀◀◀단, ◁◁◁◁◁◁◁단, ◆◆◆◆◆◆◆단의 경우는 영구 보존하도록 되어 있

는 ‘법규 및 예규 관계 문서’ 편철이 아예 존재하지 않았다.

이러한 문제는 「기록물예규」 제12조 [별표 제1호]에 보존해야 할 문서의 범위와 정의를 명확히 규정하지 않고 있기 때문에 예를 들어 ‘법규 및 예규 관계 문서’의 포괄적 범위를 어떻게 명확히 규정할 것인지 참고할 내용이 부족한 상태에서 문서 담당자가 기록물 편철의 범위를 정확히 인지할 수 없다는 한계가 있다.

[표 6]에서와 같이 우리 원 「기록물예규」 [별표 제1호] ‘법규 및 예규 관계 문서’에 대한 별다른 설명이 없는 것과는 달리, [표 7]에서 보건복지부의 경우 「보건복지부 기록물 보존기간 준칙」을 통해 「공공기록물법 시행령」 제25조제3항에 따라 단위 과제별로 보존기간을 책정하는 기준을 정함으로 하여 보건복지부와 그 소속기관의 업무 수행 중 생산 접수한 기록물의 선별을 지원하고 있다.

[표 6] 한국보건산업진흥원 기록물 관리에 관한 규정 [별표1]

업무분야	분류번호	업무기능	기능종별	보존기간
3. 사업(공통)	3100	자체사업	◦ 법규 및 예규관계 문서	영구
			◦ 사업 및 기본운영 계획문서	10
			◦ 예산편성 및 집행관계문서	5
			◦ 정책·전략 개발에 관한 문서	5

[표 7] 보건복지부 기록물 보존기간 준칙 발췌(P534)

A-5	보건의료 및 의료법 제·개정, 운영
	보건의료법 제·개정, 의료분쟁조정법 제·개정, 의료사고예방 및 피해구제에 관한 법률 제·개정 및 관련 하위법령 정비, 법령 유권해석
A-5-1	보건의료법 제·개정, 의료분쟁조정법 제·개정, 의료사고예방 및 피해구제에 관한 법률 제·개정 및 관련 하위법령 정비, 법령 유권해석 등의 기록은 국민에게 중대한 영향을 미치는 정책, 제도의 결정과 관련되므로 영구 보존

조치할 사항 ○○○○**실장**은 우리 원 「기록물 관리 등에 관한 규정」 제31조에 따른 실태점검을 실시하고 그 결과에 따라 각 부서의 편철이 규정에 부합될 수 있도록 보존기한에 따른 기록물등록철 등을 재정비하시기 바랍니다. **(통보)**

또한, 우리 원 「기록물 관리 등에 관한 규정」 제12조 [별표 제1호]의 보존대상 문서 선별을 지원하기 위해 주무부처의 「보건복지부 기록물 보존기간 준칙」을 참고하여 우리 원의 보존 기록물 정의나 문서의 범위가 명확히 편철될 수 있도록 전문가 조사분석 등을 통하여 보존대상 문서의 정의[별표 제1호]를 개선하여 주시기 바랍니다. **(개선)**